

Nr. 341 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat. [Anfang Mai 1934]¹⁾*R 43 II/1197, BL 75–76 Umdruck**Beginn:**Beginn:*

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist im Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 (RGBl. I, S. 1016) zur Trägerin des deutschen Staatsgedankens erklärt worden. Ihre Dienststellen haben mit den öffentlichen Behörden zusammenzuarbeiten. Zur Gewährleistung engster Zusammenarbeit sind der Stellvertreter des Führers und der Chef des Stabes der S. A.²⁾ zu Mitgliedern der Reichsregierung ernannt³⁾, nachdem schon vorher der Stellvertreter des Führers zu den Sitzungen der Reichsregierung zugezogen war⁴⁾.

Eine der bedeutsamsten Aufgaben des neuen Reiches ist die Gesetzgebung. Die Gesetze sind der Spiegel der Weltanschauung, die ein Staat [!] beherrscht. Der Nationalsozialismus als Herrscher im neuen Staat steht vor der Aufgabe, die von seinen Vorgängern überkommene Gesetzgebung neu zu gestalten und mit seinem Geiste zu erfüllen. Dafür trägt der Stellvertreter des Führers mit seiner Berufung in das Reichskabinett die Verantwortung. Seiner Aufgabe kann er nur dann gerecht werden, wenn er bereits an den Vorarbeiten der Gesetzgebung beteiligt wird.

Da Fragen der Weltanschauung in jegliches Gesetzgebungsgebiet hereinspielen, muß der Stellvertreter des Führers von jeglichem Gesetzgebungsvorhaben zu einer Zeit Kenntnis erhalten, wo der in Norm zu fassende Stoff noch im Fluß und nicht bereits in feste Form gegossen ist. Die Ressortministerien machen sich vor Hinausgabe der Entwürfe ihre Gesetzgebungsgedanken zugänglich, soweit die in einem Ressort behandelten Fragen irgendwie das Gebiet des anderen Ressorts berühren. Der Stellvertreter des Führers erhält, obwohl die Fragen der nationalsozialistischen Weltanschauung in allen Gebieten eine Rolle spielen, von den Gesetzentwürfen erst Kenntnis, wenn sie bereits, in den Ministerien vorberaten, zur Reife gediehen sind, und zwar in aller Regel wenige Tage, ja oft Stunden vor der Verabschiedung in der Kabinettsitzung oder im Kanzleiwege. Es ist vorgekommen, daß der Stellvertreter des Führers von Entwürfen erst erfahren hat, nachdem sie bereits Gesetz geworden waren. Der Parteiminister hat keinen ständigen Dienstsitz, er hält sich bald in Berlin, bald in München oder sonst im Lande auf, ohne daß im vorhinein feststeht, wo er heute und morgen zu erreichen sein wird. Auch die Sachverständigen der Partei, an welche der Parteiminister die Unterlagen zur Stellungnahme hinauszugeben hat, sind vielfach nicht an einem ständigen Dienstsitz erreichbar, und immer muß damit gerechnet werden, daß sie nicht ohne Rücksprache mit den Staatsstellen, die den Entwurf gefertigt haben, ihr Gutachten werden abgeben können. Finden sie

¹⁾ Die hier abgedr. Begründung, der Gesetzentwurf und der Entwurf einer diesbez. Durchführungsverordnung (s. unten Anm. 5) waren vom Stellv. des Führers der NSDAP Heß dem Reichskanzler offenbar in den ersten Maitagen zugeleitet worden (vgl. Dok. Nr. 350). Sie wurden von Hitler am 9. 5. dem StSRkei übergeben (Vermerk Lammers' auf Bl. 71 in R 43 II/1197). – Der Gesetzentwurf hatte folgenden Wortlaut: „§ 1 des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat erhält folgenden neuen Abs. 3: (3) Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist zur Mitarbeit an der Gesetzgebung des Reiches und der Länder berufen. Die Bestimmungen über das Verfahren werden in einer Durchführungsverordnung erlassen. Diese Verfahrensvorschriften müssen zur Rechtswirksamkeit der Gesetze eingehalten werden.“ (R 43 II/1197, Bl. 73–74).

²⁾ Röhm.

³⁾ Vgl. Dok. Nr. 257, P. 4, dort auch Anm. 11.

⁴⁾ Gemäß Kabinettsbeschluß vom 27. 6. 33 (Dok. Nr. 170, P. 2).

zudem einen bereits fertiggestellten Entwurf vor, so begegnet ihre Arbeit unendlichen Schwierigkeiten.

Das grundsätzliche Recht der Partei, an dem Gesetzgebungswerk des neuen Staates mitzuwirken, fließt schon aus dem Gesetz vom 1. Dez. 1933 zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat. Der neue Abs. 3 zu § 1 dieses Gesetzes hat demgegenüber nur förmliche Bedeutung. Da aber die Formen der Gesetzgebung gesetzlich bestimmt sind, kann die Mitarbeit der Partei an der Gesetzgebung nicht im Wege einer Durchführungsverordnung gesichert werden, sondern muß in einem Nachtragsgesetz festgelegt werden. Die weiteren Verfahrensvorschriften können dann einer Durchführungsverordnung überlassen bleiben.

Das Gehör der Partei ist nach dem Änderungsgesetz eine Formvorschrift für das rechtswirksame Zustandekommen des Gesetzes. Die Durchführungsvorschrift⁵⁾ hat deshalb den Gang des Verfahrens genau festzulegen.

Die Mitarbeit der Partei darf die Gesetzgebung nicht verzögern. Deshalb die Fristbestimmung. Läßt der Stellvertreter des Führers die Frist verstreichen, so bedeutet das, daß er auf die Mitarbeit der Partei verzichtet. Bei umfangreichen Gesetzesvorlagen muß eine Verlängerung der Frist möglich sein. Erklärt der Stellvertreter des Führers, daß er beteiligt sein will, so ist er als Reichsminister beteiligter Minister, der nach den Vorschriften der Geschäftsordnung für die Reichsministerien zur Weiterbearbeitung des Entwurfes heranzuziehen ist.

Da die Gesetzgebung auch auf wichtigen Gebieten jetzt vielfach in der Form von Rechtsverordnungen erfolgt, müssen auch diese wie förmliche Gesetze behandelt werden⁶⁾).

5) Der von Heß vorgelegte Entwurf einer Durchführungsverordnung (vgl. oben Anm. 1) bestimmte u. a.: 1. Das zuständige Reichsministerium gibt der NSDAP „zu Händen des Stellvertreters des Führers die Referentenentwürfe zu Reichsgesetzen sowie die von ihm zu genehmigenden Entwürfe zu Landesgesetzen bekannt. Die Bekanntgabe erfolgt durch Zustellung.“ 2. Die Bekanntgabe muß den Hinweis enthalten, daß das zuständige Reichsministerium die Entwürfe ohne Zustimmung der NSDAP „weiter bearbeiten wird, falls der Stellvertreter des Führers nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zustellung erklärt, daß er beteiligt sein will. Auf Ersuchen des Stellvertreters des Führers innerhalb dieser Zweiwochenfrist ist diese um weitere zwei Wochen zu verlängern.“ 3. „Nimmt der Stellvertreter des Führers für die Partei das Recht der Mitarbeit fristgerecht in Anspruch, so hat er in seiner Eigenschaft als Reichsminister die Stellung eines beteiligten Fachministers.“ 4. „Rechtsverordnungen stehen Gesetzen im Sinne dieser Verordnung gleich.“

6) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 350.

Zitierhinweis

Nr. 341 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat. [Anfang Mai 1934]) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d341>